

감사결과 처분요구서

- ○○본부 직원의 성실의무 위반 건 -

2025. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점 및 대상	1
3. 감사 실시 과정	1
4. 감사 결과 처리	2
II . 감사결과 처분요구와 통보	3
1. 처분요구 및 통보 사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보 사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

과거 우리 회사의 자회사 □□에 파견된 직원이 '☆☆지역 태양광발전소 설계 및 인허가 용역' 과정에서 자금 횡령 및 공무원에 뇌물공여 정황이 확인되어 검찰 수사 후 기소되었고, 법원 1심 판결이 있었는데, 횡령에 대해서는 무죄, 공무원 뇌물공여에 대해서는 유죄가 선고되었다.

이에, 관련 직원들의 부적절한 행위를 검토하고 그에 상응하는 조치를 하여 타 직원들에게도 경종을 울려 유사사례 재발을 막기 위해 본 감사를 하였다.

2. 감사 중점 및 대상

□ (감사 중점) 1심 무죄로 판결된 업무상횡령 혐의와 진행 중인 재판에서 다 두고 있는 뇌물공여 혐의는 판단하지 않았고, 관련자들이 도급업체 및 공무원 등에게 금품을 수수한 행위와 관련한 수수 배경, 관여 정도 등을 검토한 후 적의 처분하는데 본 감사의 중점을 두었다.

□ (감사 대상) ◇◇본부 소속 A, B, C

3. 감사 실시 과정

감사실은 실지 감사에 앞서 **. **. **. ~ 같은 해 **. **. 관련자 면담 및 자료수집 등의 예비조사를 하고, **. **. **.부터 같은 해 **. **.까지 총 8일간 감사 인원 2명을 투입하여 실지 감사를 하였다.

4. 감사 결과 처리

감사 결과 감사 대상 직원들이 자회사에 파견근무를 하는 중 직무관련성이

있는 외부인들을 통해 금품을 수수하는 등의 부적절한 행위가 확인되었으며, 이러한 감사 결과에 대해 감사실 내부 검토 과정 및 감사결과심의위원회를 거쳐
**. **. **. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구 및 통보 사항 일람표

(단위: 건, 명)

일련 번호	소관부서	회계 또는 감찰	처분요구종류	제 목	금액 (인원)
1	△△부	감찰	징계	금품등 수수 금지의무 위반	(2)
2	△△부	감찰	경고	위반행위 신고 의무 위반	(1)

2. 처분요구 및 통보 사항 명세 : 별첨

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징계·경고 요구

제 목 금품등 수수 금지의무 위반(징계), 위반행위 신고의무 위반(경고)

관 련 부 서 ◇◇본부

관 련 자 A, B, C

조 치 부 서 △△

내 용

1. 업무 개요

☆☆ 수상태양광 발전사업(이하 '☆☆태양광사업'이라 한다)은 ☆☆ 공유수면 27.97㎢에 2025년까지 2.1GW 규모의 수상태양광 발전설비와 345kV 송·변전 설비를 설치하는 사업으로 1단계는 2019년 ~ 2022년, 2단계 2022년 ~ 2025년까지 준공을 계획하고 추진한 사업이다.

해당 사업에 우리 회사가 참여하게 된 경위를 살펴보면, **. **. **. 국무조정실, ☆☆개발청, 산업통상자원부 등 10개 관계기관과 '☆☆ 재생에너지 사업 인프라 구축을 위한 업무협약'을 통해 ☆☆태양광사업 발전사업자로 우리 회사가 선정되었는데, 당시 협약에서 우리 회사는 ☆☆ 공유수면 내 300MW 수상태양광 설비 설치 사업을 포함하여 아래 [표 1]의 세 가지 역무(이하 '수상태양광사업'이라 한다)를 담당하기로 했다.

[표 1] 한수원 수상태양광사업

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ 전체 발전설비 2.1GW의 설계 및 인·허가■ 345kV 송·변전설비 설치■ 2.1GW 중 300MW 발전설비 설치 |
|--|

이에, 우리 회사는 수상태양광사업 완수를 위해 ○○와 ☆☆ 태양광사업 공동개발협약을 맺고, 최초 우리 회사, ○○ 각 **%, **%를 출자하여 **. **. **. □□를 설립하였으며, 같은 해 **. **. □□ 주주 간 협약을 체결하였다.

그리고 해당 주주 간 협약에 따라 한수원은 □□에 소속 직원 **명을 파견했고, 파견 직원들은 **. **.경까지 □□에서 근무하다 순차적으로 파견 해제되었으며, 현재는 □□에는 한수원 직원은 근무하고 있지 않다.

A, B, C는 **. *경 ~ **. *경 □□에 파견 근무했는데, A는 □□로 파견되어 근무할 당시 단장의 직책을 맡아 수상태양광사업 총괄 업무를 맡았던 사람이고, C는 □□에 파견되어 사업관리실장의 직책을 맡아 사업계획 수립, 기획·예산·재무관리 등 사업관리 총괄 업무를 맡았던 사람이며, B은 □□에 파견되어 사업관리실 팀장의 직책을 맡아 사업계획 수립, 정부·지자체·유관기관 협력 업무 등을 하며 사업을 관리했던 사람이다.

2. 관련 규정 및 판단 기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수’하여야 하고, 같은 규정 제11조(금지사항) 제1호 및 제4호에 따라 ‘회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위와 회사 거래처 등 업무관계자로부터 사례, 증여 및 향연을 받거나 금전을 대차하는 행위’를 하지 않아야 한다.

그리고 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 ‘청탁금지법’이라 한다)」 제8조 제1항에 따르면, ‘공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증

여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속'해서는 아니되고, 제2항에 따르면, '공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속'해서는 아니되고 제5항에는 '누구든지 공직자등에게 또는 그 공직자등의 배우자에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시'를 해서는 아니되도록 규정하고 있으며, 마찬가지로 「임직원 윤리행동강령(이하 '윤리행동강령'이라 한다)」 제25조(금품등의 수수 금지) 제1항에도 '공직자등은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속'해서는 아니되고 제2항에도 '임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속'해서는 아니되도록 규정하고 있고, 같은 규정 제7항에는 '임직원은 회사의 이익을 목적으로 직무와 관련이 있는 공무원 또는 정치인 등에게 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시'를 해서는 아니되도록 규정하고 있으며, 같은 규정 제39조(위반행위의 신고 및 확인) 제1항에는 '누구든지 임직원이 이 강령을 위반한 사실을 알게 된 때에는 당해 임직원의 소속부서장, 행동강령담당부서장, 감사담당부서장 또는 국민권익위원회에 신고'하도록 규정하고 있다.

따라서, 우리 회사 직원은 기부금이라도 동일인에게 1회 100만원을 초과하는 금품을 제공받으면 아니되고, 직무관련성이 있는 사람으로부터는 금액의 많고 적음을 떠나 금품을 제공받아서도 아니되며, 직무와 관련하여 공무원 또는

정치인에게 금품등을 제공하지 말아야 하고, 업무처리 과정에서 처신을 잘못해서 회사 명예를 훼손하는 행위를 하지 않도록 주의해야 하며, 타 임직원의 금품 수수와 같이 위법한 행위를 인지한 경우 관련 기관 또는 회사에 보고하거나 신고하여야 한다.

3. 비난 사실 및 조치 의견

가. A의 경우

A는 B에게 지시하여 ☆☆ 태양광발전소 설계 및 인허가 용역(이하 '설계인허가용역'이라 한다)과 관련하여 □□와 도급업체 관계인 ○○로부터 현금으로 **원을 전달받아 수상태양광발전사업과 관련한 민원 무마 목적으로 ●●주식회사 대표 D에게 전달하도록 했고, 공무원이었던 E의 요청을 받고 ○○로부터 **원어치 상품권을 전달받아 B가 소속된 조직의 공무원들에게 전달하도록 하였으며, 골프 선수인 지인 자녀 사용 등과 같은 사적인 용도로 ○○을 통해 골프텔을 예약하도록 하고 ○○의 하도급업체인 ▲▲사로부터 비용을 대납받는 방식으로 **원을 수수하는 부적절한 행위를 하였는데, 확인 결과 ○○ 직원, A, B는 모두 A와 직 무관련성이 있는 자들로 A는 「청탁금지법」, 「윤리행동강령」의 금품등의 수수 금지 조항에 따라 이들로부터 상기와 같은 금품을 제공받거나 제공하지 않아야 했지만, 그렇게 하지 않았고, 이러한 부적절한 처신으로 인해 A는 검찰 조사를 받고 기소되어 현재 업무상횡령, 뇌물공여 혐의로 재판을 받고 있으며, 작년 초부터 해당 문제가 인터넷 언론 등을 통해 외부로 노출되어 우리 회사 청렴도에 부정적인 영향을 미쳐 회사 명예를 훼손하게 되었다.

나. B의 경우

B은 □□에서 파견근무 하는 동안 A의 지시로 2건의 금품등 수수 행위에 협력했던 것으로 확인되는데, 모두 A의 지시를 받고 해당 행위를 했던 것으로 확인된다.

살펴보면, B은 □□ 도급업체인 ○○로부터 현금으로 **원을 제공받아 직 무관련성이 있는 D에게 전달되도록 했고, ○○로부터 **원어치 상품권을 받아 공무원인 E와 그의 소속 조직 공무원들에게 공여했는데, B은 이러한 부적절한 처신으로 인해 검찰 조사를 받고 기소되어 현재 업무상횡령, 뇌물공여 혐의로 재판을 받고 있고 작년 초부터 이러한 문제가 인터넷 언론 등을 통해 외부로 노출되어 우리 회사 청렴도에 부정적인 영향을 미쳐 회사 명예를 훼손하게 되었다.

다. C의 경우

C는 A와 B이 D에게 **원을 공여하고, 공무원에게 **원 상품권을 공여한 사실을 검찰 수사가 있기 전, 사건이 일어난 후 특정 시점에 인지했지만, A와 B의 행위에 대해 관련 기관 또는 회사에 신고하거나 보고하는 등 적절한 조치를 하지 않은 것으로 확인된다.

따라서 B은 사규 「윤리행동강령」 제39조(위반행위의 신고 및 확인) 제1항을 위반하였다.

조치할 사항

사장은

- ① 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 자회사에 파견근무를 하면서 직무관련성이 있는 사람들에게 금품을 받거나 제공하고, 사적으로 사용한 골프텔 비용을 도급업체를 통해 대납하게 하는 등 부적절한 행위를 한 A에 대해 「청탁금지법」 등의 법령 및 사규를 위반 책임을 물어 ‘징계’ 처분을 요구하고, 마찬가지로 자회사에 파견근무를 하면서 직무관련성이 있는 사람들에게 금품을 받거나 제공하는 등 부적절한 행위를 한 B에 대해 「청탁금지법」 등의 법령 및 사규를 위반 책임을 물어 ‘징계’ 처분하시기 바랍니다.
- ② 「인사관리규정」 105조 제1항에 따라 상사와 부하직원이 회사 외부인에게 불법적으로 금품을 수수한 사실을 알고도 이를 관련 기관 또는 회사에 신고하거나 보고하지 않아 「윤리행동강령」을 위반한 C에 대해 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.